



PUTUSAN

Nomor 1471 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. PTBANK BUKOPIN Tbk.q.PTBANK BUKOPIN

TbkCABANG MALANG,berkedudukan di JalanSemeru, Nomor 35, Kauman, KecamatanKlojen, Kota Malang, JawaTimur,yang diwakili oleh:

- 1) SME Area Manager PT Bank KB Bukopin Kantor Cabang Malang, Suharsono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Nuhgrahayu Devianti, S.H., M.Kn., sebagai Bagian *Legal* PT Bank KB Bukopin Tbk Cabang Malang dan kawan, berkantor di Jalan Semeru, Nomor 35, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;
- 2) Para Direktur PT Bank KB Bukopin Tbk, Dodi Widjajanto dan Helmi Fakhruddin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Liliek Koesmiyati & Rekan, beralamat di Jalan Rungkut Asri XIII/21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II;

2. USP SWAMITRA KSU SUKMA SEJAHTERA,yang

diwakili oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Suwamitra Cabang Sukun-Kota Malang, Moh. Tauchid, berkedudukan di Jalan Betet, Nomor 11, Sukun, KecamatanSukun, Kota Malang, JawaTimur, dalam hal

Halaman1dari9hal. Put. Nomor1471K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Anas Sulaiman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anas Sulaiman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto 205, Blimbing, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **RIYAN ADY SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Brajangan, Nomor 32, RT008, RW 007, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. **SUNARMI**, bertempat tinggal di Jalan Brajangan, Nomor 32, RT008, RW 007, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yayan Riyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Dr. Yayan Riyanto, S.H., M.H., beralamat di Jalan Kawi, Nomor 29, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya beserta perbaikannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Adpis Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Swamitra USP atas nama Riyan Ady Saputra q.q. Sunarmi dengan Nomor 164649, 164650, 185851, 185852, 185853, 185854, 185855, 185856, 185857, 185880, 185881;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1471K/Pdt/2023



3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tangguh renteng dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus:
 - Mengembalikan simpanan berjangka sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Membayar bunga atas simpanan berjangka terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bunga tersebut dibayarkan oleh Para Tergugat;
 - Membayar kerugian atas pengeluaran biaya jasa Advokat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari mulai sejak Para Tergugat lalai memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum dan membebaskan semua biaya perkara ini kepada Para Tergugat; Apabila Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi *error in persona*, dimana gugatan Para Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aan hoedanigheid*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg., tanggal 2 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Adpis Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Swamitra USP atas nama Riyan Ady Saputra q.q. Sunarmi dengan Nomor 164649, 164650, 185851, 185852, 185853, 185854, 185855, 185856, 185857, 185880, 185881;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung rentengse cara tunai dan sekaligus kerugian atas simpanan berjangka beserta bungasebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini secara tanggung rentengse jumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 696/PDT/2021/PT SBY, tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

- Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mlg *juncto* 696/PDT/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1471K/Pdt/2023



- Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mlg *juncto* 696/PDT/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 15 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I padapokoknyameminta:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat II/ Pembanding I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 696/PDT/2021/PT SBY, tertanggal 18 November 2021;

Dan dengan mengadil sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontramemori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2021, yang padapokoknyamenolakpermohonankasasidariPemohonKasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 22 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II pada pokoknyameminta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat I asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 696/PDT/2021/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mlg;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat pertama, banding maupun ditingkat kasasi;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 12 Januari 2022 dan 5 Januari 2022, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2021 dan 22 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2021, 12 Januari 2022 dan 5 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki simpanan berjangka pada Swamitra KSU Sukun/Tergugat I dengannya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka Para Penggugat berhak setiap saat untuk mengambil uang/simpanan berjangka pada Swamitra KSU Sukun, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1471K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaperbuatanTergugat I yang tidakmengembalikandanmenyerahkanuangsertamembayarkanuangsimpananberjangkabesertabungadeposito milik ParaPenggugatkepadaParaPenggugat adalahperbuatanmelawanhukum yang merugikanParaPenggugat;
- Bahwa Unit UsahaSwamitramerupakan unit usaha yang diselenggarakanolehTergugat I bekerjasamadenganTergugatII, danTergugat II adalahpihak yang mencairkan dana milikParaPenggugatkepadaLinggarWardaningtyasyang merupakan karyawanTergugat I dan dana tersebut olehLinggarWardaningtyastidakdiserahkankepadaParaPenggugatselakup emiliknya;
- Bahwa perbuatanTergugat II yang tidakberhati-hatidalammenjagauang milik nasabahdantidakmenjalankanStandar Operasional Prosedur (SOP)sebagaimana yang ditentukanundang-undang, dimanaTergugat II tidakmelakukanklarifikasipenarikantersebutkepadaParaPenggugatdanmencairkansimpananberjangkatersebutkepadapihakketigayaituLinggarWardaningtyas, sehinggamerugikannasabah, makaperbuatanTergugat II merupakanperbuatanmelawanhukum;
- Bahwalagi pula alasan-alasan kasasimana merupakanpengulangandalildan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifatpenghargaantentangsuatukenyataan, halmanatidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi, karenapemeriksaanpada tingkat kasasihanyaberkenaadenganadanyakesalahanpenerapanhukum, adanyapelanggaranhukum yang berlaku, adanyakelalaiandalammemenuhisyarat-syarat yang diwajibkanolehperaturanperundang-undangan yang mengancamkelalaianitudenganbatalnyaputusan yang bersangkutanataubilapengadilantidakberwenangataumelampauibataswewenangnyasebagaimana yang dimaksuddalamPasal 30 UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman7dari9hal. Put. Nomor1471K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PTBANK BUKOPIN Tbk. q. PTBANK BUKOPIN Tbk CABANG MALANG dan Pemohon Kasasi II: USP SWAMITRA KSU SUKMA SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II di hukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PTBANK BUKOPIN Tbk. q. PTBANK BUKOPIN Tbk CABANG MALANG** dan Pemohon Kasasi II: **USP SWAMITRA KSU SUKMA SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1471K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

PaniteraPengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp10.000,00
3. AdministrasiKasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

EnnidHasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman9dari9hal. Put. Nomor1471K/Pdt/2023